

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ДОГОВОРУ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

При оформлении договора, приложения 1 и «Заказа» (-ов) Заказчик самостоятельно выбирает конструкцию (конфигурацию) будущих Изделий и Товаров. В целях комплектации и конфигурации Изделий и Товаров Заказчик самостоятельно определяет их эксплуатационные, технические характеристики, в т.ч. закладывает/учитывает при формировании договора такие параметры Изделий, как: высота расположения конструкции, взломостойкость, требования по огнестойкости, требуемое приведённое сопротивление теплопередаче, требуемый уровень звукоизоляции и т.д.

1. Условия передачи товаров (изделий)

- 1.1. Изделия и товары по настоящему Договору отгружаются согласно заключенному сторонами договору и приложениям к нему. Срок передачи Товаров определяется с момента поступления предоплаты по договору на расчетный счет Исполнителя и указывается в приложении 1 к договору.
- 1.2. О готовности Товаров и Изделий к передаче Исполнитель уведомляет Заказчика в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента готовности Товаров и Изделий, путем звонка по указанному в приложении 1 номеру телефона, либо направления факсимильного и/или электронного сообщения на данный номер телефона, или адресу электронной почты Заказчика, указанный в договоре.
- 1.3. Товары и Изделия отгружаются на условиях либо:
 - 1.3.1. доставка Товаров и Изделий силами Исполнителя или привлеченной транспортной компании за счет Заказчика
 - 1.3.1.1. Перед доставкой Заказчику необходимо заранее предоставить Исполнителю данные о пункте (адресе) доставки (в случае если это не указано в приложении 1 к договору), времени его работы, об уполномоченном представителе Заказчика с его контактами (в целях предварительного информирования Заказчика об ориентировочных дате и/или времени прибытия/постановки транспортного средства под разгрузку), о возможных ограничениях по габаритам транспорта для доставки в планируемой Заказчиком зоне выгрузки, а также о любых иных обстоятельствах, которые, по мнению Заказчика, могут оказывать влияние на условия и/или время доставки, разгрузки и т.п.;
 - 1.3.1.2. В день доставки Заказчику необходимо обеспечить возможность подъезда транспорта Исполнителя и/или привлеченной Исполнителем транспортной компании в непосредственную зону выгрузки, в том числе при необходимости заблаговременно обеспечить расчистку прилегающей территории от снега для возможности подъезда транспорта. Если эти меры не произведены, доставка переносится на другой день, повторную доставку при этом оплачивает Заказчик
 - 1.3.1.3. К доставке Изделий назначаются следующие транспортные средства:
 - открытые бортовые транспортные средства: «1,5-тонник», «5-тонник» с пирамидами, подготовленные к перевозке Изделий и Товаров («катюши»);
 - закрытые транспортные средства: «легковой универсал», «1,5-тонник», «5-тонник», «10-тонник», «20-тонник», имеющие жесткие будки с наличием креплений для стяжных ремней вдоль бортов.
 - 1.3.1.4. При передаче Товаров и Изделий с их разгрузкой силами Исполнителя Заказчику необходимо:
 - обеспечить Исполнителю возможность подъема изделий (Товаров и Изделий) на лифте или по лестничным маршам или своими силами, в зависимости от того, какой вариант подъема предусмотрен в приложении 1 к договору.
 - предоставить Исполнителю свободное место, достаточное для складирования и хранения Товаров и Изделий, а также обеспечить свободный проход к этому месту.
 - 1.3.1.5. При передаче Изделий и Товаров с их разгрузкой силами Заказчика Заказчику необходимо:
 - обеспечить постановку прибывшего транспортного средства под разгрузку, включая процессы растентовки, открытия бортов, раскрепления груза и т.д., осуществляется Исполнителем исключительно в соответствии с указаниями Заказчика и/или уполномоченного представителя Заказчика, который несет полную ответственность за организацию процесса разгрузки (правильные указания, обеспечение наличия рабочей силы и грузозахватных приспособлений надлежащего качества и т.д.), в том числе за правильную постановку транспортного средства в зоне выгрузки, правильную приемку Товаров и Изделий и т.п.
 - 1.3.2. либо Заказчик вправе произвести самовывоз Товаров и Изделий со склада Исполнителя по адресу: г. Екатеринбург, ул. Раздольная, д. 34/2. При этом Исполнитель вправе отказать Заказчику в передаче (подаче) Товаров и Изделий на непригодное транспортное средство Заказчика, при этом непригодным является транспортное средство, не соответствующее требованиям к параметрам и/или оборудованию транспортных средств, указанным в п 1.3.2.1 настоящего приложения к договору. В этом случае Исполнитель не будет считаться виновным в просрочке в передаче Товаров и Изделий, убытки и неустойка, а также любые проценты начислению и взысканию с Исполнителя не подлежат. В случае передачи Товаров и Изделий к погрузке на непригодное транспортное средство на основании устного и/или письменного указания Заказчика все риски возможных претензии по качеству и количеству Товаров и Изделий Заказчик несет самостоятельно, после передачи Товаров и Изделий претензии Исполнителем приниматься не будут.
 - 1.3.2.1. Приспособленным к перевозке Изделий самовывозом считаются транспортные средства:
 - открытые бортовые транспортные средства: «1,5-тонник», «2-тонник», «3-тонник», «5-тонник» с пирамидами, подготовленными к перевозке Изделий и Товаров («катюши»);
 - закрытые транспортные средства: «1,5-тонник», «2-тонник», «3-тонник», «5-тонник», «10-тонник», «20-тонник», имеющие жесткие будки с наличием креплений для стяжных ремней вдоль бортов.Водители поданных под погрузку транспортных средств, в обязательном порядке должны иметь (в автомашине) исправные стяжные ремни в количестве в зависимости от типа транспортного средства:
 - «1,5-тонник» - 4 ремня;
 - «2-тонник» - 4 ремня;
 - «3-тонник» - 4 ремня;
 - «5-тонник» - 8 ремней;
 - «5-тонник закрытый» - 8 ремней;
 - «20-тонник закрытый» - 12 ремней.А также в случае отсутствия пирамиды водителю также необходимо иметь упаковочный материал (брус, поддон и т.п.):
 - брус 100x100 (L = высота изделий +150-200 мм) (2 шт. на 24 изделия);
 - деревянные поддоны (1 шт. на 24 изделия).
 - 1.3.2.2. Перед отгрузкой крупного «Заказа» (крупным считается «Заказ», в котором при единовременной отгрузке количество Изделий превышает 20 шт.) либо при подаче под погрузку непригодного транспортного средства Заказчик обязан за 2 дня предоставить Исполнителю следующие данные:
 - Полное описание транспортного средства.
 - Время прибытия транспортного средства под погрузку.
 - Наличие (отсутствие) оборудования для транспортировки изделий (пирамиды, стяжные ремни).
 - Наличие упаковочных материалов.
 - 1.3.2.3. При подаче Изделий и Товаров на транспортное средство Заказчика под погрузку обязательно присутствие уполномоченного представителя Заказчика, который несет полную ответственность за погрузочно-разгрузочные работы, в том числе за способ перевозки и крепления отгружаемый Изделий и Товаров в транспортном средстве.
 - 1.3.2.4. Расстановка и закрепление Изделий и Товаров на транспортном средстве осуществляется силами и за счет Заказчика. В целях экономии времени, необходимо заранее определиться с порядком расположения Товаров и Изделий на пирамиде и с порядком подачи Изделий и Товаров к машине, о чем в обязательном порядке предупредить Исполнителя.

- 1.4. Обязательства Исполнителя по передаче Товаров и Изделий считаются выполненными и с этого момента к Заказчику переходит риск случайного повреждения и/или случайной гибели переданных Товаров и Изделий:
- 1.4.1. при доставке и разгрузке Товаров и Изделий силами Исполнителя или транспортной компании - с момента фактической передачи Изделий Исполнителем Заказчику в указанном Заказчиком месте для хранения Товаров и Изделий в адресе доставки или с момента передачи первой транспортной компании (перевозчику/экспедитору).
- 1.4.2. при доставке Товаров и Изделий силами Исполнителя или транспортной компании с их разгрузкой силами Заказчика - с момента фактической передачи Изделий Исполнителем Заказчику в адресе доставки (передачи Товаров и Изделий под разгрузку, т.е. постановки транспорта под разгрузку у Заказчика, Грузополучателя и т.п.) или с момента передачи первой транспортной компании (перевозчику/экспедитору).
- 1.4.3. при самовывозе Товаров и Изделий - с момента фактической передачи Товаров и Изделий Исполнителем Заказчику (подачи на транспорт Заказчика).
- 1.5. Факт отгрузки Товаров и Изделий оформляется сторонами подписанием товарной накладной, универсального передаточного документа и/или любыми иными товаросопроводительными документами, подтверждающими факт передачи (отгрузки) Товаров и Изделий Заказчику (Акт приема-сдачи Товаров и Изделий, товарно-транспортная накладная, указанный и т.п.). При этом в случае доставки Товаров и Изделий силами Исполнителя или транспортной компании сопутствующая товарная накладная или универсальный передаточный документ должен быть подписан и отправлен Исполнителем незамедлительно после получения Товаров и Изделий на следующий электронный адрес: 3281211@mail.ru, а оригинал направлен по почте в течение 3 (трех) рабочих дней на адрес для корреспонденции: 620007, г. Екатеринбург, ул. Раздольная 34/2.
- 1.6. В случае неподписания/ненаправления Заказчиком товарной накладной, универсального передаточного документа в соответствии с предыдущим пунктом настоящего Договора, то в независимости от факта подписания /направления товарной накладной, универсального передаточного документа Заказчиком обязательства Исполнителя по передаче Товаров и Изделий считаются выполненными, а Товары и Изделия - принятыми Заказчиком по качеству и количеству.

2. Приемка Товаров и Изделий

- 2.1. Заказчик осуществляет приемку Товаров и Изделий по качеству (на предмет наличия визуальных недостатков) и количеству (далее - несоответствия по качеству и количеству) на основании данных, указанных в приложении 1, в соответствующих товарных накладных, универсальных передаточных документах путем пересчета и визуального осмотра в момент передачи при отгрузке Товаров и Изделий Заказчику.
- 2.2. При передаче и приемке Товаров и Изделий Заказчик обязан обеспечить указание в товарной накладной, универсальном передаточном документе должности и расшифровки подписи лица, уполномоченного на получение и приемку Товаров и Изделий. Полномочия данного лица должны быть подтверждены нотариальной доверенностью на получение и приемку товарно-материальных ценностей (с предоставлением заверенной копии Поставщику) либо доверенностью на получение и приемку товарно-материальных ценностей, выданной в простой письменной форме с предоставлением оригинала Исполнителю;
- 2.3. В случае передачи Товаров и Изделий на основании устного и/или письменного указания Заказчика получателю, полномочия которого не подтверждены в соответствии с п. 2.2 данного приложения к Договору (далее - неуполномоченный получатель), как при самовывозе Товаров и Изделий, так и при доставке Товаров и Изделий силами Исполнителя, все риски возможных претензии по качеству и количеству Товаров и Изделий Заказчик несет самостоятельно, после передачи Товаров и Изделий претензии Исполнителем приниматься не будут.
- 2.4. Исполнитель также оставляет за собой право отказать Заказчику в отгрузке Товаров и Изделий неуполномоченному получателю. В этом случае Исполнитель не будет являться виновным в просрочке в передаче Товаров и Изделий, убытки или неустойка, а также любые проценты начислению и взысканию с Исполнителя не подлежат.
- 2.5. В случае обнаружения несоответствий по качеству и количеству при приемке Товаров и Изделий Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Исполнителя в следующем порядке:
- 2.5.1. при доставке Товаров и Изделий силами Исполнителя или транспортной компании Заказчик или его уполномоченный при приемке Товаров и Изделий заполняет совместно с Исполнителем Акт приема-сдачи Товаров и Изделий с указанием в нем не соответствий Товаров и Изделий, либо в товарной накладной, универсальном передаточном документе. При отсутствии в Акте приема-сдачи Товаров и Изделий или в товарной накладной, универсальном передаточном документе информации по несоответствиям и/или подписей любой из сторон Товары и Изделия считаются принятыми по качеству и количеству.
- 2.5.2. при самовывозе Товаров и Изделий со склада Исполнителя:
- 2.5.2.1. Заказчик или его уполномоченный представитель вправе либо отказаться от получения Товаров и Изделий с несоответствиями по качеству, либо получить данную Изделия и Товары с обязательным указанием не соответствий в акте сдачи-приемки Товаров и Изделий, или в товарной накладной, УПД. После подписания Заказчиком или его уполномоченным представителем отгрузочных документов последующие претензии по качеству Товаров и Изделий на предмет внешних, явных несоответствий в Товаров и Изделий Исполнителем потом приниматься не будут.
- 2.5.2.2. Заказчик или его уполномоченный представитель вправе отказаться от получения Товаров и Изделий с несоответствиями по количеству. После подписания Заказчиком отгрузочных документов последующие претензии по количеству Товаров и Изделий Исполнителем приниматься не будут.
- 2.5.2.3. Вне зависимости от факта обнаружения при приемке Товаров и Изделий несоответствий по качеству и количеству части Товаров и Изделий Заказчик не вправе отказаться и обязан принять всю иную отгружаемую Изделия и Товары, не имеющие несоответствий в количестве и/или качестве.
- 2.6. При обнаружении скрытых несоответствий качества Товаров и Изделий в течение гарантийного срока Заказчик обязан об этом письменно уведомить Исполнителя в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента обнаружения данных несоответствий.
- 2.7. В случае возникновения спора относительно наличия и причины недостатков Товаров и Изделий, любая из сторон вправе привлечь независимую экспертную организацию, которая дает заключение относительно наличия, характера и причин недостатков.
- 2.8. В случае передачи Товаров и Изделий с несоответствиями по количеству и/или качеству, вызванными виной Исполнителя, Исполнитель производит устранение несоответствий своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком, но не менее, чем технологически обусловленные сроки изготовления или закупки Товаров и Изделий, принятые у Исполнителя.

3. Условия проведения работ по монтажу

- 3.1. Работы по настоящему Договору проводятся Исполнителем согласно заключенному сторонами Договору и приложениям к нему.
- 3.2. Исполнитель обязуется приступить к работам по монтажу Товаров и Изделий в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком Товаров и Изделий (дата начала работ), срок сборки/монтажа Товаров и Изделий — в течение срока указанного в приложении 1 к договору. Исполнитель уведомляет Заказчика о дате и времени начала работ по сборке и монтажу посредством звонка по указанному в приложении 1 номеру телефона, либо направления факсимильного и/или электронного сообщения на данный номер телефона, или адресу электронной почты Заказчика, не менее чем за 1 (Один) день до начала Работ по монтажу и сборке.
- 3.3. Заказчик обязуется до начала работ по монтажу произвести осмотр Товаров и Изделий на их соответствие по качеству и количеству условиям договора. В случае не соответствия Заказчик обязуется незамедлительно в письменном виде сообщить об этом Исполнителю, который согласует с Заказчиком срок устранения не соответствий и новый срок начала и выполнения работ. При отсутствии в письменном виде информации по несоответствиям Товары и Изделия считаются принятыми по качеству и количеству. Исполнитель допускается к работам по монтажу Товаров и Изделий, и с этого момента Заказчик не может ссылаться на несоответствия в Товарах и Изделиях.
- 3.4. Заказчик обязуется своими силами обеспечить Исполнителю необходимые условия для проведения Работ по сборке и монтажу:

- свободный доступ на указанный в приложении 1 адрес проведения работ с 8.00 до 23.00 часов (в выходные дни работы производятся по согласованию с Заказчиком, об их шумном характере Заказчик предупрежден);
- помещение внутри квартиры/дома/офис/склада для проведения в нём работ по распилу и подготовки материалов, и свободный проход к данному месту;
- место для складирования и хранения материалов и инструментов внутри квартиры/дома/офис/склада, и свободный проход к данному месту;
- свободный и бесплатный доступ к источникам энергии (электросеть напряжением 220В, мощность не менее 5 кВт) на расстоянии не более 10 метров от оконного (дверного) проема, в т.ч. генератор если центрального электроснабжения нет, или его мощности недостаточно;
- освещение;
- водоснабжение для технических нужд;
- освобождение фронта работ от снега, льда и сторонних предметов;
- свободную рабочую зону в радиусе 2,0 метров от оконного проема при выполнении работ по монтажу окон/остекления балкона;
- охрану помещения, Товаров и Изделий и инструментов Исполнителя на период проведения работ.
- материалы для работы, предоставить которые в соответствии с Договором обязался Заказчик, в должном количестве и качестве к моменту начала Работ;
- предоставить оконный/дверной/балконный проем для монтажа Изделий, соответствующий действующим ГОСТам, и не производить работы (и не допускать к этому третьих лиц) по изменению проема с момента их замера Исполнителем и до окончания монтажных работ Исполнителем;
- до начала Работ своими силами произвести демонтажные работы на балконе/лоджии и/или окне в случае, если данные работы не заказы для выполнения Исполнителю (не указаны в Приложении 1 к Договору).

3.5. Для предотвращения риска повреждения имущества и/или нанесения вреда здоровью Заказчика и/или третьим лицам Заказчик обязуется своими силами своевременно обеспечить следующие меры:

- 3.5.1. Отсутствие людей, и животных в рабочей зоне на время проведения Работ;
- 3.5.2. Укрыть мебель, напольное покрытие, оборудование и иные предметы, которые могут пострадать во время проведения работ;
- 3.5.3. Убрать бытовые, ценные предметы из рабочей зоны и на пути от рабочей зоны до места складирования Товаров и до места подготовки и распила материалов.
- 3.5.4. Согласовать с собственниками и/или с ТСЖ/УК дома на время проведения работ **ограждение территории под местом проведения работ (перед окном/балконом) в радиусе 10 метров и во время проведения работ обеспечить отсутствие в указанной зоне людей, животных, транспорта** (в том числе при необходимости заблаговременно заранее огородить площадку под окном если там постоянно паркуются автомобили).
Если данные меры не произведены, Исполнитель либо без каких-либо уведомлений начинает производить Работы (при этом ответственность за возможные негативные последствия от которых несет Заказчик), либо работы приостанавливаются с оплатой Заказчиком неустойки за простой в работе монтажной бригады.
- 3.5.5. На двери подъезда/входной группе закрепить информационное объявление о дате и времени проведения потенциально опасных Работ с целью информирования об этом жильцов и других лиц.
- 3.5.6. Если будут проводиться работы на балконе с применением электросварки, предупредить соседей, чьи балконы находятся под балконом Заказчика в одном стояке, о возможном попадании искр от сварки во время проведения Работ, которые могут привести к возгоранию, для его предотвращения на период проведения работ нужно убрать с нижних балконов легко воспламеняемые вещи и закрыть окна.
- 3.5.7. Предупредить Исполнителя о наличии на объекте каких-либо скрытых встроенных инженерных коммуникаций (электропроводка, тепловые сети, водопроводные сети, воздуховоды, дымоходы и/или иные коммуникации), о ненадлежащем состоянии верхних балконных плит и т.п. путем уведомления Исполнителя в письменном виде не менее чем за 2 (Два) дня до начала Работ, иначе Исполнитель не несет ответственность за их повреждение, а также за последствия, произошедшие вследствие повреждений (убытки, вред, причиненные Исполнителю, третьим лицам; имуществу указанных лиц);
- 3.6. В случае не обеспечения Заказчиком к началу работ или в процессе их выполнения Исполнителем необходимых условий для выполнения работ Исполнителем (п. 3.4), мер для предотвращения риска повреждения имущества и/или нанесения вреда здоровью Заказчика и/или третьим лицам (п. 3.5), а также правил техники безопасности и пожарной безопасности, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке:
- Перенести сроки выполнения работ до устранения Заказчиком всех указанных препятствий и требовать от Заказчика оплаты неустойки за простой в работе монтажной бригады;
- Начать работы, при этом Исполнитель не несет ответственность за возможные негативные последствия, связанные с не обеспечением Заказчиком необходимых условий для выполнения работ Исполнителем (п. 3.4), мер для предотвращения риска повреждения имущества и/или нанесения вреда здоровью Заказчика и/или третьим (п. 3.5)
- 3.7. Исполнитель самостоятельно определяет количество рабочей силы, привлекаемой для выполнения работ, в том числе допустимо выполнение работ по монтажу одним человеком, если Исполнитель считает это достаточным для выполнения работ в должный срок и в должном качестве с соблюдением техники безопасности и охраны труда.
- 3.8. В случае отсутствия Заказчика или его представителя по доверенности на объекте в момент проведения монтажных работ и сдачи объекта, Исполнитель не несет материальную ответственность за сохранность оставленного имущества Заказчика.
- 3.9. Обязанность по уборке, выносу, вывозу мусора, обрезков материала, старых рам, демонтируемых элементов возлагается на Заказчика в случае, если иное не указано в приложении 1 к договору.
- 3.10. В случае если до начала Работ Заказчик своими силами не произвел демонтажные работы на балконе/лоджии и/или окне и данные работы не заказы для выполнения Исполнителю (не указаны в Приложении 1 к Договору), Заказчик обязуется либо выполнить данные работы своими силами в течении 3 (Трех) часов с момент выявления не соответствия, либо работы приостанавливаются с компенсацией Исполнителю простоя монтажной бригады, либо Заказчик поручает выполнение данных Работ Исполнителю на основании расценок, установленных Исполнителем в Приложении 3 к Договору.

4. Приемка работ по монтажу изделий (Товаров и Изделий)

- 4.1. Заказчик осуществляет приемку Работ по качеству (на предмет наличия визуальных недостатков) и количеству (далее - несоответствия по качеству и количеству) на основании данных, указанных в приложении 1 к Договору, в соответствующих товарных накладных, универсальных передаточных документах путем пересчета и визуального осмотра в момент передачи Работ Заказчику.
- 4.2. При передаче и приемке Работ Заказчик обязан обеспечить указание в акте сдачи приемки-работ, универсальном передаточном документе должности и расшифровки подписи лица, уполномоченного на приемку Работ. Полномочия данного лица должны быть подтверждены нотариальной доверенностью на приемку Работ (с предоставлением заверенной копии Исполнителю) либо доверенностью на получение приемку Работ, выданной в простой письменной форме с предоставлением оригинала Исполнителю;
- 4.3. Стороны настоящим согласовали, что при отсутствии Заказчика или его доверенного лица на объекте в момент окончания работ передача Работ осуществляется любому совершеннолетнему лицу, осуществившим допуск на объект. При этом Исполнитель самостоятельно принимает решение о возможности передачи такому лицу результата работ и не несет ответственности за возможные негативные последствия. В данном случае Заказчик не вправе в дальнейшем ссылаться на отсутствие надлежащей подписи либо отсутствие полномочия у любого иного подписавшего документы лица на ее совершение.
- 4.4. В случае обнаружения визуальных несоответствий по качеству и количеству при приемке Работ Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Исполнителя в следующем порядке: Заказчик или его уполномоченный представитель при приемке Работ заполняет совместно с Исполнителем Акт сдачи-приемки работ с указанием в нем всех выявленных несоответствий. При отсутствии в Акте сдачи-приемки работ информации по несоответствиям и/или подписей любой из сторон Работы считаются принятыми по качеству и количеству.

- 4.5. Если несоответствия в выполненной работе (недостатки) не могут быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), претензии по качеству выполненных работ могут быть предъявлены в течение установленного гарантийного срока. Заказчик обязан об этом письменно уведомить Исполнителя в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента обнаружения данных несоответствий (недостатков).
- 4.6. В случае возникновения спора относительно наличия и причины недостатков Работ, любая из сторон вправе привлечь независимую экспертную организацию, которая дает заключение относительно наличия, характера и причин недостатков.
- 4.7. В случае передачи Работ с указанными в акте-приемки работ несоответствиями по количеству и/или качеству, вызванными виной Исполнителя, Исполнитель производит устранение несоответствий своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.
- 4.8. В случае передачи Работ с указанными в Акте сдачи-приемки работ незначительными несоответствиями (недостатками) по количеству и/или качеству (незначительными считаются несоответствия, стоимость устранения которых не превышает 40% от стоимости работ по Договору), Заказчик обязан выполнить условия договора, касаемые оплаты. Исполнитель устраняет незначительные недостатки, указанные в акте-сдачи приемки только после полной оплаты цены договора.
- 4.9. Стороны настоящим согласовали, что при отказе либо уклонении Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ, Исполнитель имеет право составить односторонний акт с указанием причин отсутствия подписи Заказчика. Заказчик подтверждает и согласен, что Исполнитель вправе направить указанный односторонний акт на электронный адрес Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, а также на любой электронный мессенджер на номер телефона Заказчика (WhatsApp, Viber, Telegram и т.п.). Если по истечении трех календарных дней с даты отправки Исполнителем одностороннего акта Заказчик не предъявит Исполнителю в письменном виде обоснованной претензии, Работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний. В данном случае Заказчик не вправе ссылаться на неполучение результата выполненных работ.
- 4.10. Риск гибели и порчи результата работ переходит от Исполнителя к Заказчику в момент подписания Акта сдачи-приемки работ. Риск повреждения Товаров и Изделий во время выполнения монтажных работ несет Исполнитель.
- 4.11. Стороны согласовали, что при уклонении Заказчика от подписания прямо-передаточных документов, риск гибели или порчи переходит на Заказчика в день, когда такая приемка должна была состояться.
- 4.12. В случае, если работы по установке изделий выполнены, а работы по установке подоконников и/или отделке откосов и/или установке декоративных откосных уголков/плинтусов по требованию Заказчика остановлены, то обязательства Исполнителя по договору считаются выполненными в полном объеме. Денежные средства за установку подоконников и/или отделку откосов и/или установке декоративных откосных уголков не возвращаются. Исполнитель готов оказать услуги по установке подоконников и/или отделке откосов и/или установке декоративных откосных уголков по заявлению Заказчика, при этом:
- Заказчик оплачивает повторный выезд монтажной бригады.
 - Заказчик не несет ответственности за изменение проема в части отклонения разворота откоса более 50 мм от рамы и увеличения стены более 10мм.
 - Исполнитель не несет ответственности за целостность и количество комплектующих, оставшихся на объекте Заказчика после прекращения работ по требованию Заказчика
- 4.13. Исполнитель выполняет работы по сборке и монтажу изделий (а также работы по отделке откосов и выносу образовавшегося мусора в случае приобретения данных услуг Заказчиком) в соответствии с регламентом монтажных работ, отделочных работ, выноса мусора в зависимости от выбора системы монтажа Заказчиком указанным в Приложении № 1 к договору (Комплектация заказа), а именно:

4.13.1. Регламент работ по монтажу оконных и балконных конструкций Исполнителем

СИСТЕМА БАЗОВОГО МОНТАЖА БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ НАРУЖНЕГО ШВА («СТАНДАРТ МОНТАЖ», ПО УМОЛЧАНИЮ)	СИСТЕМА БАЗОВОГО МОНТАЖА С ИЗОЛЯЦИЕЙ НАРУЖНЕГО ШВА	СИСТЕМА РАСШИРЕННОГО МОНТАЖА С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МОНТАЖНЫХ ШВОВ («ИДЕАЛ МОНТАЖ»)
1. ПРОВЕРКА НА СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРА ОКОН И КОМПЛЕКТАЦИИ ЗАКАЗА - Замеряется проем и сравнивается с размером окна, доставленным на объект - Проверяется комплектация заказов		
2. ПОДГОТОВКА ОКОН К МОНТАЖУ 2.1. Расстекление глухих частей окна и снятие створок 2.2. Подготавливается рама для механического крепления в проеме (по отметкам просверливаются отверстия под анкера или саморезы при варианте крепления рамы на пластины) или соединения другим окном, сборка расширителей и дополнительных элементов 2.3. Удаляется защитная пленка с внешней стороны рамы.		
3. ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОТЛИВОВ, ПОДОКОННИКОВ БЕЗ СОХРАНЕНИЯ - Снимаются створки со старых конструкций - Демонтируются отлив и подоконник (при демонтаже подоконника возможны разрушения в местах примыкания к стене и откосу, а также может повредиться шкаф под окном) - Частично производится срубание откосов, освобождая старую оконную раму (при срубании возможны разрушения откосов и повреждение обоев/плитки/ламината в местах прилегания откосов к стене и у пола) - Распиливается старая рама и удаляется из проема - Проем очищается от старого утеплителя, строительного мусора и грязи - Удаляются дополнительные элементы на примыканиях к оконному проему и препятствующие монтажу окон: внутренняя отделка балкона или лоджии, фасадный утеплитель - Мусор собирается в мешки Примечание: при работах по демонтажу могут быть испорчены старые демонтируемые рамы, створки, хрущевский холодильник, элементы отделки балкона, примыкающие к проему откосы, отливы, подоконники, плитка, обои, ламинат и пр. Договором не предусмотрено косметическое восстановление откосов, подклейка обоев, укладка плитки, укладка ламината, стеновых панелей и пр.;		
4. МОНТАЖ ОКОН - Устанавливается рама в проём на технологические клинья - С помощью уровня рама устанавливается (выравнивается) по вертикальному и горизонтальному уровню. Допустимый перепад оконной/балконной и дверной конструкции составляет до 3 мм на 1 метр. - Рама крепится механически: анкерными пластинами, анкерами, нагелями или саморезами – по выбору Исполнителя - При заказе окон на балконе с верхним козырьком рама крепится к потолку через козырек, зазор между оконной рамой и верхней балконной плитой допустим в самой узкой части до 120 мм с целью ската для непопадания воды внутрь балкона, сам зазор при этом не герметизируется. - Выбор крепежных средств определяется типом дома и конструкцией стен - Проверяется герметизация окна - Крепится отлив саморезами к подставочному профилю, либо к подоконнику - Вставляются стеклопакеты с глухие части окна и навешиваются створки - Проверяется качество работы створок (при необходимости регулируется фурнитура) - Заполняется полость монтажного шва полиуретановой пеной по всему периметру проема. Для уменьшения монтажного шва могут использоваться вставки из жесткого пенопласта.		
не входит	Оштукатуривается зазор между рамой и внешней четвертью «П-образно», в проемах	С внешней стороны рамы наклеивается Предварительно сжатая лента (ПСУЛ) П-образно, в проемах без четверти

	без четверти устанавливается наружный ПВХ/металлический нащельник	устанавливается наружный ПВХ/металлический нащельник
не входит	не входит	Прокладывается гидроизоляционная лента между рамой и внутренней частью проема
- Подоконник устанавливается к подставочному профилю с помощью специальных подставок по уровню, и жестко не крепится, запенивается только стык рамы и подоконника - Мусор собирается в мешки		
В комплексе монтажных работ НЕ ВХОДИТ: - Стяжка (штукатурка) под подоконником и мест разрушений с внутренней стороны - Срезание пены		
Настоятельно рекомендуется: - По завершении монтажных работ не открывать створки в течении 12 часов - Заказчик предупрежден, что после монтажных работ необходимо снять защитную пленку с внутренней и внешней стороны окна, отлива, подоконника и дополнительных элементов не позднее 14 дней с момента окончания работ		
Примечания: - При установке окон в безчетвертном проеме Заказчик обязуется закрыть монтажный шов с уличной стороны своими силами в течении 14 дней с даты завершения монтажа, либо оплачивается материалы и работы по установке нащельника/примыкания для защиты монтажного шва с внешней стороны. - При монтаже окон в квартирах на наружных откосах и под подоконником в случаях, когда пена для защиты от солнца закрывается штукатуркой, ровность и эстетичность данной работы не гарантируется: для этого необходимы дополнительные работы (заказываемые отдельно): зачистка шкуркой и нанесение финишной шпатлевки; - При монтаже подоконник либо приставляется к окнам, либо конструкция устанавливается на него, при этом видимая ширина подоконника меньше фактической в первом случае на 2 см, во втором на 4-10 см. Исполнитель самостоятельно определяет, какой способ монтажа оконной конструкции и подоконника применить. Подоконник по умолчанию делается по ширине рамы, без «ушей», зазор между рамой и подоконником допустим до 3мм.. - В случае если монтажный шов в виду особенностей кирпичного строения не соответствует требованию ГОСТ 30971-2012, Стороны отдельно согласовывают проведение дополнительных работ: кладка под подоконником и заполнение монтажных швов по периметру доборными профилями или брусом. При отказе Заказчика от проведения указанных работ Исполнитель не несет ответственности за возможные негативные последствия;		

4.13.2. Регламент внутренних отделочных работ Исполнителем (откосы на окнах).

1. Подготовка оконного проема для установки пластиковых откосов: удаление старого слоя штукатурки (при её наличии и необходимости).
2. Установка переходного П-профиля в местах примыкания откосной панели к оконной раме, либо установка хабов для крепления откосов.
3. Монтаж панелей откосов с пропениванием в местах примыкания с оконным блоком.
4. Установка декоративных уголков по периметру откосов (F-профиль), который может не перекрывать стык откоса и существующих обоев. При отсрочке в установке декоративного уголка по желанию Заказчика дополнительный выезд для выполнения данной услуги оплачивается отдельно, по согласованию сторон.
5. Мусор собирается в мешки.
6. Герметизация внутренних швов силиконовым герметиком.

4.13.3. Регламент работ по выносу мусора Исполнителем

1. По окончании работ по сборке и монтажу Товаров и Изделий Исполнитель осуществляет сбор и упаковку строительных отходов в строительные мешки. По желанию Заказчика упакованные строительные отходы будут выставлены на лестничную площадку. Данные работы входят в стоимость услуг по сборке и монтажу Изделий. 2. В связи с тем, что на объектах ремонта и строительства допускается лишь временное хранение отходов строительства и только в специально оборудованных для этого местах, Заказчик обязан осуществить вынос мусора в специально предназначенные для строительных отходов контейнеры или иные места временного хранения (складирования) отходов строительства. 3. По желанию Заказчика Исполнитель может осуществить вывоз мусора и отходов выполненных работ. Вывоз мусора оплачивается Заказчиком отдельно в соответствии с тарифами Исполнителя в согласованные сторонами сроки.	
ВЫНОС МУСОРА НА ЛЕСТНИЧНУЮ КЛЕТКУ	ВЫВОЗ МУСОРА
БЕСПЛАТНО	Оплачивается отдельно
Административную ответственность за вынос мусора на территорию, не предназначенную для временного хранения (складирования) отходов строительства, несет Заказчик.	

4.13.4. Регламент работ по утеплению и/или отделке балкона или лоджии Исполнителем

1. Проверка комплектации заказа
1.1. Проверка комплектации заказа в соответствии с приложением 1
2. Укладка пола
2.1. Выравнивание пола при помощи лаг из деревянного сухого бруса (сосна) 50х50 и деревянных подкладок с шагом установки 500-700 мм.
2.2. Крепление лаг при помощи анкеров или дюбель-гвоздей.
2.3. Утепление пола при помощи полистерола (при заказе Заказчиком услуги «Утепление»)
2.4. Настил пола из фанеры строительной 16мм, либо из половой доски сосна с сучками сорт АБ 95х30мм (при монтаже досок возможных зазоры между досками до 3мм).
2.5. Крепление покрытия пола к установленным лагам при помощи саморезов.
2.6. Укладка нагревательных и управляющих элементов теплого пола и подложки под неё (при заказе).
Примечание:
- при установке теплого пола на балконе или лоджии он не гарантирует прогрева пространства на балконе или лоджии (в т.ч. утепленных) до комнатной температуры,
- при длительном нагреве теплого пола свыше 28 градусов может произойти «выгорание» ламината
- Нагревательный элемент теплого пола монтируется не на всю площадь пола, а полосками прямоугольной формы шириной 500 или 800;
2.7. Укладка чистового пола из ламината или линолеума.
3. Обшивка потолка и стен

3.1. При заказе Заказчиком услуги «Утепление», производится прокладка утепляющего слоя материалами в соответствии с приложением 1 (вспененный фольгированный утеплитель «пенофол», толщиной 3 или 10 мм; жесткий утеплитель экструдированный пенополистерол, толщиной 20, 30 или 50 мм). Крепление утеплителя к потолку и стенам держателем для изоляции грибовидной формы.
3.2. Крепление и выравнивание направляющих для ПВХ-панелей / МДФ-панелей / Вагонки из деревянного сухого бруска 25*50мм (сосна) при помощи дюбель-гвоздей.
3.3. Прокладка электрокабеля в соответствии с приложением 1
3.4. Установка П-профиля к конструкциям остекления для присоединения потолочных и стеновых панелей (при заказе отделке ПВХ-панелями).
3.5. Укладка ПВХ-панелей / вагонки (сосна с сучками сорт АБ 13х90мм) с фиксированием их к направляющим. В качестве креплений для ПВХ панелей используются саморезы, крепление для вагонки – финишные гвозди. Стеновые панели устанавливаются поочередно по часовой стрелке, место стыка на углу закрывается П-профилем при отделке ПВХ-панелями, либо декоративным нащельником при отделке вагонкой
3.7. Герметизация внутренних швов силиконовым герметиком.
3.8. При заказе монтажа сушилки белья она закрепляется на стеновую панель в закладной брус
4. Установка откосов
4.1. Установка П-профиля для примыкания откосной панели к оконной раме.
4.2. Монтаж панелей откосов / вагонки с пропениванием в местах примыкания с оконным блоком
4.3. Установка декоративных уголков по периметру откосов (F-профиль для ПВХ откосов, уголок «хвоя» при отделке откосов вагонкой)
4.4. Мусор собирается в мешки
4.5. Герметизация внутренних швов силиконовым герметиком при отделке ПВХ-панелями, при отделке вагонкой устанавливаются декоративные нащельники из сосны.
5. Монтаж электроустановочных устройств
5.1. Установка и подсоединение розеток, выключателей, светильников, терморегулятора теплого пола в соответствии с приложением 1.
5.2. Проверка работоспособности установленных устройств.

4.13.5. Регламент работ по подготовке проема для выноса балкона (лоджии) Исполнителем

ВЫНОС ПО ПОДОКОННИКУ ПОД ХОЛОДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ	ВЫНОС ПО ПОДОКОННИКУ ПОД ТЕПЛОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ	ВЫНОС ПОЛУ
1. Приваривание к перилам электросваркой нижнего выносного кронштейна из стального уголка горячекатанного 25х3 к текущим перилам с шагом 500-700мм (с предварительным креплением сверху них стального уголка в случае если перила не из металла).		1. Установка нижнего выносного кронштейна из горячекатанного швеллера 100х60 с шагом 500-700 мм из его прибурированием к нижней плите на анкера.
НЕ ВХОДИТ	2. По линии будущего остекления приваривается стальной квадрат 40х20х1	2. По линии будущего остекления приваривается стальной квадрат 40х20х1
3. Приваривание подпорок из арматуры 10мм для соединения выносных кронштейнов с перилами	3. Приваривание подпорок из стального уголка 25х3 для соединения выносных кронштейнов с перилами	3. У стены в дом закрепление выносных кронштейнов со стеной в дом через стальной уголок 50х50, который крепится к стене в дом на арматуру и/или анкера. Установка подпорок от пола до потолка у стены в дом из квадрата 40х20х1

4.13.6. Регламент работ по установке навеса (крыши) для балкона или лоджии

1. Работы по установке крыши (навеса) производятся после установки оконной рамы, либо каркаса для навеса (крыши)
2. Закрепление при помощи анкеров закладной для крепления листов крыши к стене дома (из металлического П-профиля, либо деревянного бруска 50х50) на высоте от 100 до 300мм от верхней части оконной рамы (что создаст угол наклона профлиста к горизонту от 3 до 15 градусов)
3. Установка и герметизация жестяного водоотбойника над местом примыкания листов крыши и стены дом над закладной.
4. Крепление к листам крыши снегозадержателей из оцинкованного металла (при дополнительном заказе и указании этого в приложении 1).
5. Настил листов кровли из профлиста С-21 с перекрытием волн на каждом листе следующим листом и его крепление к закладной при помощи саморезов, и к раме при помощи саморезов и/или через кровельный оцинкованный уголок
6. Облицовка открытых боковых торцов крыши пластиковыми вставками.
7. Усиление крыши изнутри деревянным брусом 50х50 с шагом 500-600мм (при дополнительном заказе и указании этого в приложении 1).
Примечания: - При эксплуатации результата работ по установке навеса для балкона или лоджии обязанностью Заказчика является отчистка снега и наледи с поверхности крыши (навеса) в соответствии с требованиями принятыми местными органами власти; - При установке навеса (крыши) Заказчик самостоятельно согласовывает установку навеса (крыши) с соседями и получает все необходимые разрешительные документы для установки навеса (крыши), если таковы требуются законодательством Российской Федерации и (или) правилами управляющей компании ЖКХ.

4.13.7. Регламент работ по наружной обшивке перил балкона или лоджии Исполнителем

1. Проверка на соответствие размеров и комплекта материалов по заказу.
1.1. Замеряется место установки наружной обшивки и сравнивается с заданием из приложения 1
1.2. Проверяется комплектация заказа
2. Подготовка места установки наружной обшивки
2.1. Место установки наружной обшивки очищается от посторонних предметов. Демонтируется старая обшивка парапета (металлические, гипсовые, асбестовые листы)
2.2.2 Производится установка верхней закладной для наружной обшивки – её роль может выполнять либо ПВХ-подоконник, либо деревянная лага 25х50
3. Установка наружной обшивки
3.1. Профлист отрезается нужного по высоте размера если длинна листа больше необходимой.
3.2. Производится установка нижнего горизонтального бруса 25*50 на каждый профлист С-8 в заказе.
3.3. Профлист С-8 устанавливается с вертикальным расположением волн относительно земли: к верхней закладной крепится при помощи саморезов, нижний закладной брусок крепится к перилам через оцинкованные пластины.
3.4. На стыках листов обшивки между собой устанавливается металлический уголок 50х50.
Примечания: - Допускается отклонение профлиста по вертикали до 80мм. - Наружная обшивка должна полностью перекрывать перила балкона, но не должна обязательно перекрывать нижнюю балконную плиту. - Наружная обшивка повторяет линию перил балкона из-за чего местами может идти волнами - Возможно не плотное прилегание наружной обшивки у стены дома, вызванное отклонением по вертикальному уровню стены дома

4.13.8. Регламент работ по установке обсадной коробки (окосячки) в деревянных проемах Исполнителем

Обсада 50х150 или 50х200	Обсада 50х150 с закладным брусом (плавающая коробка)
Не является финишной отделкой, в дальнейшем её необходимо обшивать откосами и устанавливать декоративные налички	
1. ПОДГОТОВКА ПРОЕМА	
НЕ ВХОДИТ	В торцах оконного проема по центру вертикально с двух сторон во всю высоту делается разметка и вырезается паз 55х60мм
НЕ ВХОДИТ	В выпиленный ранее паз через теплоизоляционный материал вставляется деревянный брусок 50х50
2. СБОРКА КОРОБКИ	
Используя обрезную доску естественной влажности 50х150 при помощи саморезов и крепежных уголков собирается П-образная коробка	
3. УСТАНОВКА КОРОБКИ	
- Через уплотнительный материал устанавливается коробка в световой проем - После установки обсадная коробка крепится к стенам по всей вертикальной части гвоздями с шагом 250-300мм - Снизу коробка крепится в нижний венец гвоздями 200мм (2 шт.)	- Через уплотнительный материал устанавливается коробка в световой проем - После установки обсада крепится к закладному брусу саморезами по всей вертикальной части с шагом 250-300мм - Снизу коробка крепится в нижний венец гвоздями 200мм (2 шт.)
4. ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРХНЕГО УСАДАЧНОГО КОМПЕНСАЦИОННОГО ШВА	
	Для изоляции верхнего усадачного шва применяется пароизоляционная лента с двух сторон, сам шов заполняется утеплителем (минеральная вата)

5. Права и обязанности сторон

5.1. Исполнитель обязан:

- 5.1.1. Передать Заказчику Изделия и Товары надлежащего качества, в ассортименте, в количестве и в сроки, установленные настоящим Договором, в соответствии с приложением 1, «Заказом» (-ами), ГОСТами:
 - 5.1.1.1. Изделия из ПВХ-профиля - разделы 5-8 ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»; разделы 4-8 ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»;
 - 5.1.1.2. Изделия из AL-профиля - разделы 4-8 ГОСТ 21519-2003 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия»; разделы 5-8 ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»;
 - 5.1.1.3. Стеклопакеты - разделы 4, 5 ГОСТ 24866 -2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия».
 Изделие имеет индивидуально-определенные свойства и может быть использовано исключительно приобретающим его Заказчиком.
- 5.1.2. Известить Заказчика о готовности Товаров и Изделий к отгрузке в соответствии с п. 1.2
- 5.1.3. При отгрузке передать Заказчику необходимую документацию на Товары и Изделия.
- 5.1.4. Известить Заказчика о готовности к выполнению работ по монтажу Товаров и Изделий в соответствии с п. 3.2.
- 5.1.5. Осуществить работы по сборке и монтажу Товаров и Изделий по адресу, указанному в приложении 1 к Договору, с обеспечением безопасности Заказчика, предотвращения правонарушений и чрезвычайных ситуаций, с соблюдением техники безопасности и мер по охране труда.
- 5.1.6. Предупредить Заказчика о появлении в процессе выполнения Работ обстоятельств, грозящих годности или прочности Товаров и Изделий и результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
- 5.1.7. Передать Заказчику Изделия и Товары и результат выполненной Работы по акту сдачи-приемки.
- 5.1.8. В течение гарантийного срока своими силами и за свой счет устранить несоответствия, недостатки и дефекты, появившиеся по вине Исполнителя.
- 5.1.9. Исполнять другие обязанности, возложенные на Исполнителя, настоящим Договором, приложениями к нему, а в отдельных случаях - дополнительными соглашениями к нему и вытекающие из них.
- 5.1.10. Оплачивать предусмотренные настоящим Договором неустойки (штрафы, пени).

5.2. Исполнитель имеет право:

- 5.2.1. Самостоятельно выбирать способ выполнения работ по договору.
- 5.2.2. Привлекать к исполнению договора третьих лиц, оставаясь при этом ответственным за их действия или бездействия.
- 5.2.3. При нарушении Заказчиком своих обязательств приостановить исполнение работ по договору.
- 5.2.4. При наступлении неблагоприятных погодных условий (низкая температура воздуха (менее -15С), высокая температура (более +30С), обильные осадки, шквалистый ветер и т. п.) в период с момента заключения договора до планируемого момента начала монтажных работ в одностороннем порядке перенести сроки начала и окончания работ по монтажу и сборке Товаров и Изделий. В данном случае Исполнитель посредством письма на электронный адрес Заказчика, указанный в настоящем Договоре, а также телефонного звонка или сообщения на любой электронный мессенджер на номер телефона Заказчика (WhatsApp, Viber, Telegram и т.п.), уведомляет Заказчика о новых сроках начала и проведения работ по Договору. Работы должны быть начаты (дата начала работ) не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания действия неблагоприятных погодных условий.

5.3. Заказчик обязан:

- 5.3.1. До момента заключения договора полностью удостовериться в функциональном назначении, внешнем виде Товаров и Изделий, особенностях внешних сопряжений.
- 5.3.2. Своевременно, надлежащим образом и указанным в Договоре способом произвести оплату по Договору порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Обязательство Заказчика по оплате стоимости Договора считается исполненным с момента полной оплаты стоимости договора.
- 5.3.3. Оплачивать предусмотренные настоящим Договором неустойки (штрафы, пени, комиссии), стоимость дополнительных услуг Заказчика по хранению Товаров и Изделий на складе Исполнителя сверх установленного срока, а также оплачивать в случае необходимости иные, дополнительно оказываемые Исполнителем Заказчику услуги, необходимость которых обусловлена исполнением сторонами настоящего Договора, приложениями к Договору, а в отдельных случаях дополнительными соглашениями к Договору.
- 5.3.4. Обеспечить приемку Товаров и/или Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
- 5.3.5. Присутствовать, либо обеспечить присутствие доверенного лица, в день доставки Товаров и Изделий.
- 5.3.6. Присутствовать, либо обеспечить присутствие доверенного лица при приезде монтажной бригады на объект в день начала работ, а также при сдаче работ, чтобы обсудить все технические нюансы установки.
- 5.3.7. При доставке Товаров и Изделий, до начала работ убедиться в соответствии Товаров и Изделий заказанной, а также в отсутствии видимых дефектов и несоответствий.
- 5.3.8. Обеспечить необходимые условия для выполнения монтажных работ Исполнителем (п. 3.4).
- 5.3.9. Обеспечить необходимые меры для предотвращения риска повреждения имущества и/или нанесения вреда здоровью Заказчика и/или третьим лицам (п. 3.5).
- 5.3.10. Исполнять другие обязанности, возложенные на Заказчика, настоящим Договором, приложениями, а в отдельных случаях - дополнительными соглашениями к нему и вытекающие из них.

5.3.11. Заказчик заверяет, что в отношении него не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) гражданина, не введены какие-либо процедуры банкротства.

5.4. Заказчик имеет право:

- 5.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь при этом в его хозяйственную деятельность.
- 5.4.2. Требовать безвозмездного устранения выявленных несоответствий и недостатков в Товарах и Изделиях и в завершённых работах.
- 5.4.3. Вносить необходимые изменения в объем и состав работ по данному договору с обязательным согласованием этих изменений с Исполнителем, который в случае согласия на проведение дополнительных работ корректирует сроки выполнения и стоимость работ. Согласование изменений производится в письменном виде, или через электронную почту, при письме от Заказчика с указанного в договоре адреса электронной почты на указанный в договоре адрес электронной почты Исполнителя
- 5.4.4. Требовать предоставления Исполнителем на электронную почту сметы (калькуляции) по договору, для этого соответствующий запрос заблаговременно отправляется на адрес электронной почты Исполнителя.
- 5.4.5. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на выполнение Договора.

6. Ответственность сторон

- 6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение всех обязательств, вытекающих из условий настоящего Договора и приложений к нему в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 6.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
- 6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Октябрьском районном суде г. Екатеринбурга. Спор может быть передан на разрешение суда по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии.
- 6.4. За несвоевременную передачу Товаров и Изделий по вине Исполнителя Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,5 % от стоимости Товаров и Изделий, отгрузка которых просрочена, за каждый день просрочки, но не более стоимости непоставленных Товаров и Изделий или комплектующих к ним. При этом убытки сверх суммы неустойки, любые проценты, в том числе проценты на основании ст.317.1, ст.395, ст.823 ГК РФ, начислению и взысканию с Исполнителя не подлежат.
- 6.5. За несвоевременное выполнение Работ по вине Исполнителя Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,5 % от стоимости Работ, которые были не произведены, за каждый день просрочки, но не более стоимости невыполненных Работ. При этом убытки сверх суммы неустойки, любые проценты, в том числе проценты на основании ст.317.1, ст.395, ст.823 ГК РФ, начислению и взысканию с Исполнителя не подлежат.
- 6.6. За несвоевременную оплату стоимости Товаров и Изделий и/или Работ, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в виде пени в размере 0,5 % от общей суммы договора за каждый день просрочки.
- 6.7. В случаях, если Исполнитель произвел доставку Товаров и Изделий на место, указанное Заказчиком в оговоренные в Договоре сроки, и при этом:
 - Заказчик или его представитель отсутствует на месте передачи Товаров и Изделий;
 - и/или Заказчиком к моменту доставки не подготовлено место для возможности подъезда транспорта к месту разгрузки;
 - и/или Заказчик не может произвести выгрузку Товаров и Изделий из-за отсутствия должного количества привлекаемой Заказчиком рабочей силы (при разгрузке Товаров и Изделий силами Заказчика);и Заказчик заранее (не менее чем за 1 (Один) день) письменно не уведомил об этом Исполнителя, то Исполнитель вправе в одностороннем порядке перенести срок передачи Товаров и Изделий на другую дату и время, путем уведомления Заказчика. В этом случае Заказчик оплачивает дополнительно услуги Исполнителя по повторной доставке. Стоимость услуг/расходов Исполнителя по повторной/каждой следующей доставке по адресу, указанному в договоре и приложениях к нему, определяется по ценам (тарифам) Исполнителя, действующим на дату доставки (при доставке по г. Екатеринбургу – не менее 2500 руб.). В этом случае дополнительные услуги Исполнителя по доставке должны быть оплачены Заказчиком не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты требования Исполнителя об оплате, если иной срок не определен требованием Исполнителя об оплате.
- 6.8. В случаях, если монтажная бригада прибыла на место проведения работ, указанное Заказчиком в оговоренные в Договоре сроки, и при этом:
 - Заказчик или его представитель отсутствует;
 - и/или Заказчик не обеспечил необходимые условия для выполнения работ Исполнителем (п. 3.4);
 - и/или Заказчик не обеспечил мер для предотвращения риска повреждения имущества и/или нанесения вреда здоровью Заказчика и/или третьим лицам (п. 3.5)и Заказчик заранее (не менее чем за 1 (Один) день) письменно не уведомил об этом Исполнителя, то Исполнитель вправе в одностороннем порядке перенести срок выполнения Работ по сборке и монтажу Изделий и Товаров на другую дату и время, путем направления уведомления Заказчику. В этом случае Заказчик оплачивает дополнительно услуги Исполнителя по повторному/каждому выезду монтажной бригады. Стоимость услуг/расходов Исполнителя по повторному/каждому следующему выезду монтажной бригады по адресу, указанному в договоре и приложениях к нему, определяется по ценам (тарифам) Исполнителя, действующим на дату выезда (при выезде по г. Екатеринбургу – не менее 4000 руб.). В этом случае дополнительные услуги Исполнителя по выезду монтажной бригады должны быть оплачены Заказчиком не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты требования Исполнителя об оплате, если иной срок не определен требованием Исполнителя об оплате.
- 6.9. Заказчик самостоятельно несет любые имущественные риски собственных убытков, вызванных несоответствиями количества и качества Товаров и Изделий, ввиду несвоевременного предъявления претензий Исполнителю в соответствии с п.п. 2.6., 4.5. настоящего Договора.
- 6.10. Заказчик несет ответственность за соответствие оконного/балконного проема требованиям действующих ГОСТов. Если при установке/монтаже Изделия будет установлено, что оконный проем не соответствует ГОСТам, то Исполнитель не отвечает за несоответствие Изделия требованиям ГОСТов.
- 6.11. Заказчик самостоятельно несет всю полноту ответственности за выбранную им конструкцию/конфигурацию Товаров и Изделий с учетом самостоятельно сформированных/заложенных Заказчиком параметров Изделий в «Заказе» (приложение 1 к договору)
- 6.12. Заказчик проинформирован, подписанием настоящего Договора и приложений к нему выражает свою осведомленность о том, что пунктом 5.1.8. ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» для защиты детей установлены повышенные правила безопасности при эксплуатации и обслуживании оконных блоков, а именно: для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон детских, школьных учреждений, а также в жилых домах оконные блоки должны быть укомплектованы замками безопасности (1-2 классов по ГОСТ 5089), установленными в нижний брусок створки со стороны ручки и обеспечивающими блокировку поворотного (распашного) открывания створки, но позволяющими функционирование откидного положения либо использование параллельно-выдвижного открывания створок. В силу п.5.5.3. ГОСТ 23166-99 допускается отгрузка Товаров и Изделий с системой безопасности в комплекте с замком безопасности.
- 6.13. Подписанием настоящего Договора и приложений к нему Заказчик выражает свое согласие с тем, что в случае оформления Заказчиком в настоящем Договоре добровольного, письменного отказа от комплектации как полностью, так и в части изделий замка безопасности риски любых (прямых либо косвенных) неблагоприятных последствий в виде возможного выпадения из окна (с балкона) детей, травматизма детей, вплоть до летального исхода, а также риски любого рода ответственности за наступившие негативные последствия Заказчик принимает на себя.
- 6.14. Заказчик проинформирован, подписанием настоящего Договора и приложений к нему выражает свою осведомленность о том, что пунктом 5.1.6. ГОСТ 23166-99 предусмотрено применение в оконных блоках помещений жилых зданий выше первого этажа всех открывающихся створок. Применение открывающихся створок также обусловлено необходимостью осуществления самостоятельного безопасного периодического обслуживания Товаров и Изделий человеком (без риска выпадения) в целях поддержания светопрозрачности: очистка светопрозрачной конструкции от загрязнения (мытьё стёкол) вручную без каких-либо дополнительных специальных приспособлений.

- 6.15. Подписанием настоящего Договора и приложений к нему Заказчик выражает свое согласие с тем, что в случае оформления Заказчиком в настоящем Договоре добровольного, письменного отказа от комплектации как всех, так части изделий всеми открывающимися створчатыми элементами риски любых (прямых либо косвенных) неблагоприятных последствий, в т.ч. в виде возможного выпадения из окна человека, травматизма человека, вплоть до летального исхода, включая случаи очистки/мытья светопрозрачных конструкций, а также риски любого рода ответственности за наступившие негативные последствия в рамках действующего законодательства РФ Заказчик принимает на себя.
- 6.16. В случае хранения Товаров и Изделий Исполнителя по истечении сроков на принятие Изделий по вине Заказчика более чем на 30 (Тридцати) календарных дней, в том числе отказа Заказчика от приемки Изделий, Заказчик обязан оплатить услуги/расходы Исполнителя по хранению Изделий в размере 1,5 % от суммы договора за каждый день хранения, начиная с даты, следующей за датой доставки, указанной в Договоре (либо с даты, следующей за иной датой доставки, согласованной Сторонами).
- 6.17. В случае, если Изделия не приняты по вине Заказчика в течение 60 (Тридцати) календарных дней по истечению срока, указанного в Договоре, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, как в части поставки Изделий, так и сборки и монтажа, путем направления уведомления Заказчику об изменении (расторжении) Договора. Договор считается измененным (расторгнутым) с даты, указанной в письменном уведомлении Исполнителя Заказчику. Денежные средства, внесенные Заказчиком, в части оплаты стоимости Изделий не подлежат возврату Заказчику.
- 6.18. Исполнитель не несет ответственность за соответствие внешнего вида объекта (жилого/нежилого помещения и т.п.), в котором осуществляется сборка и монтаж Изделий, установленным требованиям и нормативам к внешнему виду зданий и сооружений, в том числе за нарушение внешнего вида фасада здания, связанного с изменением конфигурации окон, балкона, их цвета, отделки фасада и пр. Обязанность получения разрешений (согласований) в соответствующих службах (организациях, учреждениях, инспекциях и т.п.) на установку Изделий, изменение внешнего вида зданий, сооружений и т.п. является обязанностью Заказчика, он их производит своими силами и за свой счет. Заказчик самостоятельно несет все возможные имущественные риски, вызванные указанными нарушениями;
- 6.19. Исполнитель не несет ответственности за скрытые дефекты строительства (недостаточную прочность кирпичной кладки, трещины в стене, неровности несущей конструкции, ненадлежащее состояние оконного перекрытия и пр.), выявленные при демонтаже старой оконной коробки, и связанные с этим риски несовпадения размеров Товаров и Изделий строительному проему, или возможной отсутствию герметизации;
- 6.20. Исполнитель не несет ответственности и не гарантирует отсутствие запотевания и промерзания Товаров и Изделий в домах с нарушенной внешней изоляцией, имеющих скрытые дефекты оконных (дверных) проемов, сквозные трещины в стенах, неисправности в работе вентиляционных систем, вытяжной вентиляции, отопления или иные дефекты строительства, нарушающие нормальный температурно-влажностный режим в помещении.
- 6.21. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, вред, причиненный Заказчику и/или третьим лицам, и/или имуществу Заказчика и/или имуществу третьих лиц прямо или косвенно в результате несоблюдения Заказчиком положений Инструкции по эксплуатации.
- 6.22. Исполнитель не несет ответственности за повреждения, которые могут возникнуть при монтаже/демонтаже Изделий, в том числе загрязнение и/или повреждение обоев, покраски и отделки стен в местах прилегания откосов к стене на расстоянии до 3-х метров, повреждение/разрушения откосов и стен(ы)/части стен(ы), в местах прилегания окон на расстоянии до 3-х метров, обрушение оконного пространства, повреждение радиаторов отопления, пола (напольного покрытия), плитки, потолка, иные повреждения, за продувание и/или протекание из стен строения, обусловленные конструкцией строения, за установку дополнительного П-профиля в местах примыкания откосной панели к оконной раме при существующих технологических предписаниях, если декоративный уголок (F-профиль) не перекрывает стыка откоса и существующих обоев, а также если наружная обшивка балкона полностью не перекрывает нижнюю плиту балкона.
- 6.23. В рамках настоящего Договора Стороны возмещают исключительно реальные убытки, но не упущенную выгоду, неполученные доходы и т.п. Убытки подлежат возмещению исключительно в части, не покрытой неустойкой (пени, штраф).

7. Гарантийные обязательства

- 7.1. Гарантийный срок на Изделия и Товары и на Работы указывается в п. 1.4 Договора.
- 7.2. Гарантийный срок исчисляется с даты приемки по Акту сдачи-приемки Работ, либо с даты передачи Товаров и Изделий, если монтажные работы выполняются не силами Исполнителя, и распространяется только на те несоответствия и недостатки, которые нельзя определить визуально при подписании акта сдачи-приемки. Все несоответствия и недостатки, выявленные визуально, должны указываться в акте сдачи-приемки, иначе на них нельзя ссылаться в дальнейшем.
- 7.3. Исполнитель устраняет недостатки Товаров и Изделий и Работы в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты получения соответствующего обращения Заказчика, при этом действия Исполнителя всегда будут направлены на выполнение требований Заказчика в наименее короткий срок с учетом времени, объективно необходимого на устранение.
- 7.4. Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:
- 7.4.1. Несоблюдения Заказчиком Инструкции по эксплуатации. Стороны согласовали размещение Инструкции по эксплуатации на сайте Исполнителя: <https://okna66.ru/2024/4.pdf>
- 7.4.2. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, а также иными обстоятельствами непреодолимой силы.
- 7.4.3. Попытки ремонта или изменения Товаров и Изделий, в том числе при обнаружении следов постороннего вмешательства;
- 7.4.4. Повреждения, вызванные попаданием на изделия (в том числе поверхность откосных панелей и подоконников) активных химических веществ и жидкостей, которыми являются все нитрорастворители, нитроочистители, а также очистители, в состав которых входят хлорорастворители.
- 7.4.5. Несоблюдения норм температурного или влажностного режима в помещении (ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», СП.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование», Письмо Госстроя России № 9-28/200 от 21.03.2002 г.);
- 7.4.6. Изменения состояния оконных и дверных проемов, например деформации стен, плит перекрытия, усадка здания, сооружения и пр.;
- 7.4.7. Механического, химического, термического повреждения Товаров и Изделий;
- 7.4.8. Природных катаклизмов (град, ураган, шквалистый ветер и т.п.);
- 7.4.9. На пленочный теплый пол при длительной установке тяжелых предметов на его поверхность;
- 7.4.10. Попадание атмосферных осадков на балкон при частичной замене остекления (когда остекление единое с соседними) с примыкания окон и потолка, общедомовых стоек, а также попадание осадков на балкон ниже;
- 7.4.11. Открываемая часть на ПВХ окне при ширине створки по осям рамы более 0,9м и высоте более 2,1м., а также цельное стекло длиной или высотой более 1,8м.;
- 7.4.12. Некачественного выполнения работ по монтажу Товаров и Изделий Заказчиком или нанятых им третьих лиц.
- 7.5. В гарантийное обслуживание не входят работы:
- 7.5.1. по смазке фурнитуры, уплотнителя; по очистке, регулировке систем, в т.ч. по регулировке провисания створок;
- 7.5.2. сервисные работы (обслуживание) – любые платные работы, возникающие в ходе эксплуатации изделий, включающие в себя проверку работоспособности, смазку фурнитуры и уплотнителя, регулировку фурнитуры и т.п.
- 7.6. В соответствие с письмом Росстандарт № 17689-АС/03 от 25.11.2016 "О применении требований ГОСТ 30971-2012 в неотапливаемых помещениях (балконы и лоджии), Исполнитель не несет ответственность за герметичность и размер монтажного шва в неотапливаемых помещениях (лоджиях и балконах), о чем Заказчик предупрежден.
- 7.7. Заказчик предупрежден, что для уменьшения возможности возникновения конденсата на окнах и появления ощущения веяния холода из-за самопроизвольного конвективного движения воздуха от прибора отопления к охлажденным участкам оконных конструкций параметры необходимо: поддерживать эксплуатационную влажность воздуха в помещении с окнами ПВХ в зимний период времени 35-40% при температуре 20-22 градуса Цельсия; проветривать помещения два раза в день в течение 10 минут; регулярно проветривать помещение в течение зимнего периода с помощью системы зимнего проветривания; помещения, в которых прошел ремонт (или в котором находится много

цветов/растений) нуждаются в усиленном проветривании; подоконник не должен перекрывать радиатор отопления в соответствии с п. 8 данного приложения к договору шторы располагать так, чтобы они не препятствовали поступлению теплого воздуха к окну; не рекомендуется устанавливать декоративные экраны, закрывающие отопительные приборы; обеспечить работу приточно-вытяжной вентиляции, обеспечить нормальную температуру теплоносителя в системе отопления. Данная информация Заказчику разъяснена и понятна.

- 7.8. Заказчик предупрежден, о том, что в процессе эксплуатации не допускается проникновение воды через открытые окна во время осадков, образование конденсата (вызванное повышенной влажностью в помещении) на окнах и таре с водой (кулерах, стеклянных сосудах и т.д.), если таковая стоит на подоконнике, т.к. вода, стекая на подоконник и панели откосов, застываясь в течение долгого времени, может спровоцировать появление точечных вздутий (и иных повреждений) на поверхности подоконников и панелей откосов, что не является гарантийным случаем. Также не допускается установка на подоконник нагревателей, отопительных приборов и горшков из глины без специальной подставок.
- 7.9. Заказчик предупрежден, что в соответствии с письмом ГОССТРОЯ России № 9-28/200 от 21.03.2002 образование конденсата по периметру стеклопакетов межсезонье и в зимний период эксплуатации связано с наличием в конструкции окна алюминиевой дистанционной рамки и не является недостатком изделия. Данная информация Заказчику разъяснена и понятна.
- 7.10. Исполнитель освобождается от выполнения гарантийных обязательств на Изделия в случае самостоятельного осуществления Заказчиком доставки и/или установки Изделий Заказчиком, если монтаж и/или доставка проведены ненадлежащим образом.

8. Прочие условия

- 8.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором и приложениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
- 8.2. Заказчик проинформирован и выражает свое согласие с тем, что в Товарах и Изделиях, а также в Работах допускается:
- 8.2.1. Расхождение оттенков цвета в Товарах, Изделиях и материалах, что связано с разной плотностью материалов и разной текстурой. Отделочные ПВХ-панели и сэндвич-панели из разных партий и/или из разных упаковок могут иметь разный оттенок, видимый глазом;
- 8.2.2. Отличие обработки торцевых частей Изделий и материалов от лицевых;
- 8.2.3. Наличие дефектов на торцевых и на обратных частях Изделий, и в местах перекрываемых ПВХ-нащельником или оконной четвертью, не влияющих на дальнейшую эксплуатацию (в том числе крепеж и отверстия для него);
- 8.2.4. Наличие дефектов на уличных частях изделий, не видимых с улицы и не влияющих на дальнейшую эксплуатацию;
- 8.2.5. Наличие не прокрашенных частей на наружной ламинации и неровности в углах примыкания ламинации до 1,5мм, не видимых с улицы и не влияющих на дальнейшую эксплуатацию;
- 8.2.6. Дефекты поверхности изделий, невидимые невооруженным глазом с расстояния 1,0 м при естественном освещении.
- 8.2.7. В связи с тем, что стеновые панели ПВХ имеют средний коэффициент линейного теплового расширения, согласно ГОСТ 15173-70, возможно: на стыках бесшовных панелей, при низких температурах проявление шва до 1,1 мм, что не является недостатком.
- 8.3. Заказчик не вправе передавать/уступать третьим лицам полное или частичное исполнение своих прав и обязанностей без предварительного письменного согласия на это другой Стороны.
- 8.4. Заказчик ознакомлен в полном объеме с информацией об Изделиях и о их потребительских свойствах, качестве Изделий, с ГОСТами 23166-99, 24866-2014, 15173-70, 30494-2011, 30674-99, 30673-2013, 30971-2012, 111-2014, Сертификатами, с требованиями СП 50.13330.2012, СП 60.13330.2016, СП 73.13330.2016 письмом Росстандарт № 17689-АС/03 от 25.11.2016, технологическим регламентом. Заказчик предупрежден, что если в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации установка конструкций, демонтаж конструкций и ограждения балконов и лоджий должны быть согласованы в органах власти, Заказчик самостоятельно несет ответственность за нарушение указанных норм. Получение соответствующих разрешений (в том числе согласование с соседями) осуществляется силами Заказчика и за его счет. При заключении Договора Заказчик был ознакомлен с образцами Изделий и их описаниями (в том числе и соотношением светопрозрачных и непрозрачных/пластиковых частей изделия и размерами створок, содержащимися в каталогах, проспектах, буклетах, представленным на обозрение Заказчику, условными обозначениями и их расшифровкой, используемые в Приложении №1, предупрежден, что высота ручки зависит от индивидуальных размеров изделия и фурнитуры и может не совпадать с другими конструкциями в заказе, ознакомлен с информацией об Изделиях и «Инструкцией по эксплуатации» размещенной на сайте Исполнителя <https://okna66.ru/2024/4.pdf>. Данная информация Заказчику разъяснена и понятна. Заказчик подтверждает, что приобретает именно тот товар (изделие, услугу), который он хотел приобрести в соответствие с его намерениями и желаниями, исходя из предоставленного в полном объеме всего ассортимента и предложения Исполнителя.
- 8.5. Заказчик проинформирован, что в случае, если при формировании/оформлении Договора и Заказа (приложение 1 к договору) им была определена ошибочная (по любым причинам и обстоятельствам) конструкция/конфигурация заказанных Товаров и Изделий, в т.ч. сформированы/заложены неверные параметры Товаров и Изделий, все риски любых несоответствий Товаров и Изделий (в т.ч. нижеприведенных в настоящем пункте, за исключением скрытых несоответствий – брака), Заказчик несет самостоятельно. При этом возможны следующие отклонения, которые могут сделать Изделия и Товары (как целиком, так и его составные части, комплектующие), непригодным или частично непригодным к дальнейшей эксплуатации:
- 8.5.1. повышенные теплопотери через конструкцию Изделия или её элементы из-за неправильно выбранной Заказчиком формулы остекления и характеристик профильной системы, фурнитуры и т.д.;
- 8.5.2. превышение величины допустимой деформации импостов ($L/300 \leq 8$ мм);
- 8.5.3. превышенные линейные деформации рам и створок крупногабаритных и ламинированных Изделий;
- 8.5.4. линзование (слипание) стёкол в стеклопакете;
- 8.5.5. разрушение стеклопакетов из-за повышенной деформации конструкции;
- 8.5.6. разрушение стеклопакетов неупрочнённых или незакалённых при применении стёкол с коэффициентом поглощения солнечной энергии (излучения), превышающим 50 %.
- Данные несоответствия Изделий не будут являться гарантийным случаем, претензии как Заказчика, так и любых третьих лиц на предмет указанных несоответствий в Изделиях Заказчик разрешает самостоятельно и за свой счет. Исполнитель не принимает претензии в связи с указанными несоответствиями.
- 8.6. **Заказчик ознакомлен, предупрежден и выражает свое согласие с тем, что:**
- 8.6.1. Товары и Изделия имеет индивидуально-определенные размеры, в т.ч. комплектующих и иных составных частей изделий, и при надлежащем качестве возврату и обмену Исполнителем не подлежит.
- 8.6.2. Причиной образования конденсата на окнах, не по вине Исполнителя, может быть недостаточная температура и высокая влажность воздуха, в следствии недавно завершённых строительных или ремонтных работ; наличие на подоконниках комнатных растений; работа приточно-вытяжной вентиляции в помещении или её отсутствие; заглубление приборов отопления в стеновые ниши и большая ширина подоконника (при заказе окон Заказчик об этом предупреждается), что препятствует конвекции теплого воздуха к нижней части стеклопакетов; таких процессов жизнедеятельности человека как: стирка, приготовление пищи, мытье полов.
- 8.6.3. В ходе транспортировки негабаритных Изделий, размеры которых превышают высоту более 2650 мм., ширину - более 2800 мм., возможны повреждения данных Изделий: трещины, сколы. Данные несоответствия Изделий не будут являться гарантийным случаем, претензии как Заказчика, так и любых третьих лиц на предмет указанных несоответствий в Изделиях Заказчик разрешает самостоятельно и за свой счет. Исполнитель не принимает претензии в связи с указанными несоответствиями.
- 8.6.4. Ламинированная сэндвич-панель вне зависимости от цвета покрытия не пригодна для эксплуатации в случае ее установки цветной поверхностью на уличную сторону, поскольку вследствие подобной установки в Изделиях могут возникнуть деформации наружной и/или внутренней поверхности сэндвича. Данные несоответствия Изделий не будут являться гарантийным случаем, претензии как Заказчика, так и любых третьих лиц на предмет указанных несоответствий в Изделиях Заказчик разрешает самостоятельно и за свой счет. Исполнитель не принимает претензии в связи с указанными несоответствиями.
- 8.6.5. В случае выполнения Заказчиком перепланировки/переустройства помещения, где подлежат монтажу Изделия, Заказчик во исполнение требований действующего градостроительного и/или жилищного законодательства РФ обязан иметь (получить от

- собственника/владельца помещения) всю необходимую проектную и/или разрешительную документацию на производство соответствующего вида работ. Любые несоответствия, которые могут возникнуть в Изделиях, изготовленных/смонтированных в отсутствие проектной, разрешительной документации на перепланировку/переустройство помещения, не будут являться гарантийным случаем, претензии как Заказчика, так и любых третьих лиц на предмет указанных несоответствий в Изделиях Заказчик разрешает самостоятельно и за свой счет. Исполнитель не принимает претензии в связи с указанными несоответствиями.
- 8.6.6. Исполнитель не является консультантом по вопросам строительных и иных работ, связанных с переустройством, перепланировкой или переоборудованием помещений, и не оказывает проектных, изыскательских работ. Необходимые согласования Заказчик производит своими силами и за свой счет; Заказчик самостоятельно несет все возможные имущественные риски, вызванные отсутствием указанных согласований;
- 8.6.7. Изделия без энергосберегающих стеклопакетов с низкоэмиссионным стеклом, а также из профиля монтажной шириной менее 7 см имеют приведенное сопротивление теплопередаче менее $0,72 \text{ м}^2\text{°C/Вт}$, что не соответствует нормам для Свердловской области.
- 8.6.8. При проведении замера конструкций (изделий) размер изделий определяется только исходя из размеров предоставленного Заказчиком проема (внешние/уличные размеры проема, особенности конструктива проема, наличие нижней четверти) и не зависит от конфигурации и размеров ранее стоявших конструкций в проеме на момент проведения замера изделий. В связи с отличием геометрических параметров ПВХ профиля и старого столярного (иного) профиля световой проем окна (двери) уменьшится, высота от пола подоконника и/или порога увеличится;
- 8.6.9. Для установки отлива/порога/подоконника под оконную/дверную/балконную конструкцию необходим подставочный профиль, который приподнимает оконную/дверную/балконную конструкцию на 30 мм (в случае с балконной дверью порог будет выше 118 — 368 мм от нижнего края оконного/дверного проема).
- 8.6.10. Монтаж по системе базового монтажа («стандарт монтажа») не полностью соответствуют требованиям ГОСТ 30971-2012 в отличие от монтажа по системе расширенного монтажа («идеал монтажа»)
- 8.6.11. При установке ПВХ или металлических нащельников на окна они крепятся на оцинкованные саморезы и не являются декоративными элементами, их задача скрыть пену от воздействия солнца. За счет расширения пены возможно неплотное и прилегание и местами волны.
- 8.6.12. Если в ходе проведения монтажных работ будут обнаружены пустоты в четвертях проема (в том числе и нижней части проема), то для соответствия размеров монтажных швов требованиям ГОСТ 30971-2012 Исполнитель закладывает пустоты вставками из утеплителя (пенопласта либо ЭППС) на основании Письма Росстандарт № 17689-АС/03 от 25.11.2016.
- 8.6.13. **Шумоизоляция козырьков, навесов, крыш и отливов заказывается отдельно, за отдельную стоимость (в случае если это не указано в приложении 1) и при её отсутствии в заказе Исполнитель не несет ответственность за возможные негативные последствия при эксплуатации. При этом дополнительная шумоизоляция не гарантирует полного отсутствия шума, а лишь уменьшение его;**
- 8.6.14. Жалюзи устанавливаются механически с помощью саморезов и не обеспечивают полное затенение помещения, установка жалюзи на створку окна или двери ПВХ уменьшает угол открывания створки окна/двери ПВХ. Короб жалюзи при открывании окна будет упираться в боковую панель отделки откосов (при механическом повреждении панели отделки, данный случай не будет считаться гарантийным если Заказчик не приобрел ограничители угла открывания сворок окна /двери ПВХ).
- 8.6.15. Энергосберегающие стекла (стекло зима-лето, Е-стекло, мультифункциональное стекло СОЛАР, солнцезащитное) имеют оттенок отличный от обычного прозрачного стекла.
- 8.6.16. В соответствии с ГОСТ 111-2012 «Стекло листовое» для определения дефектов стекла осмотр проводят в проходящем свете при рассеянном дневном освещении или подобном ему искусственном (без прямого). Наблюдатель должен находиться на расстоянии 0.8 метра от стекла. Количество и размеры допускаемых пороков устанавливается в соответствии с указанным ГОСТ и составляют: локальные — до 0,5 мм не нормируются, если расстояние между ними не менее 500 мм, более 0,5 до 2 мм. — 1 шт. на 1 кв.м., линейные — до 10 мм, 1 шт. на 1 кв.м.
- 8.6.17. Установка каркаса и/или кладки из пеноблоков и/или утепление балкона/лоджии и/или отделка балкона/лоджии уменьшает площадь балкона/лоджии.
- 8.6.18. Стыковка подоконников при монтаже осуществляется через торцевые заглушки подоконников, а боковые заходы подоконников относительно края проема составляют $50\text{мм} \pm 10\text{мм}$,
- 8.6.19. В эскизах окон при указании размеров ставится расстояния по осям рамы;
- 8.6.20. При наличии в Заказе Товаров и Изделий длиной более 1,5 м допустима их стыковка из частей разной длины;
- 8.6.21. Устройство козырька (верхнего отлива) при остеклении балкона/лоджии определяется только необходимостью защитить верхний монтажный шов от внешнего воздействия окружающей среды, поэтому вылет козырька (верхнего отлива) не перекрывает вылет отлива (нижнего) и вылет стены потолочного перекрытия.
- 8.6.22. Козырек и отлив — не декоративные элементы, а служат исключительно для защиты от попадания воды внутрь помещения, делаются из листового железа без подгибов (капели) и их допустимо стыковать из частей разной длины;
- 8.6.23. На ПВХ-конструкция в 2 стекла используется угловой соединитель рам из металлопрофиля.
- 8.6.24. Шкаф/тумба на балкон и холодильник под окном делаются по умолчанию из раздвижного алюминиевого профиля белого цвета, с заполнением сэндвич-панелью 8мм белого цвета, внутри шкафа/тумбы и холодильника под окном каркас из деревянных лаг из сосны $25 \times 50\text{мм}$.
- 8.6.25. В шкафах/тумбах на балкон с фасадом из дерева зазоры между створкой (дверной) на сторону допустимы до 20 мм в целях компенсации изменения свойств древесины в зависимости от температуры воздуха внутри помещения.
- 8.6.26. На раздвижных алюминиевых окнах между москитной сеткой и рамой возможен зазор снизу до 5 миллиметров из-за технологических особенностей раздвижных конструкций
- 8.6.27. Категорически запрещено закрывать поверхность ламината, оборудованного нагревательной пленкой теплого пола, мебелью или другими предметами, затрудняющими выход тепла, что может привести к поломке устройства теплого пола, а также возникновению возгорания
- 8.6.28. Максимальный вылет подоконника от стены должен составлять не более 50 мм, при установке подоконника с большим вылетом (по требованию Заказчика) и/или несоответствии приборов отопления, а также их установки требованиям СП 60.13330.2016 и СП 73.13330.2016, нарушается циркуляция и смешение воздушных потоков в приоконном пространстве, что приводит к возникновению конденсата, промерзания на оконных конструкциях и появлению ощущения веяния холода из-за самопроизвольного конвективного движения воздуха от прибора отопления к охлажденным участкам оконных конструкций. Данная информация Заказчику разъяснена и понятна.
- 8.6.29. Декоративная раскладка (фальш-переплеты) устанавливается во внутреннюю камеру двухкамерного стеклопакета (между внутренним стеклом и средним стеклом стеклопакета), что связано с тем, что при наличии декоративных элементов прилегающих к внешнему стеклу стеклопакета, увеличивается вероятность промерзания, и как следствие выпадения конденсата. При эксплуатации конструкций со стеклопакетами с декоративной раскладкой возможно появление звука дребезжания и небольшое смещение в поперечной плоскости стеклопакета, что обусловлено материалами, из которых изготовлена декоративная раскладка.
- 8.6.30. О наличии внешних элементов фурнитуры на поворотных створках конструкций ПВХ, в отличие от поворотно-откидных
- 8.6.31. В случае комплектации входных или межкомнатных дверей (ПВХ или алюминиевых) замком бочка и/или алюминиевым порогом и/или доводчиком, что не соответствует рекомендациям ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия», возможно продувание и промерзание конструкции, что обусловлено техническими особенностями конструкции.
- 8.6.32. После монтажных работ необходимо снять защитную пленку с внутренней и внешней стороны окна, отлива, подоконника и дополнительных элементов не позднее 14 (Четырнадцать) дней с момента проведения работ

- 8.7. Заказчик ознакомлен и предупрежден о том, что поставка материала для отделки балкона или лоджии (в том числе и кладки/каркаса основания оконной конструкции) и/или проведения монтажных работ комплектуется с запасом, по требованию Исполнителя он вывозит самостоятельно оставшийся после проведения работ материал, при этом стоимость договора не пересчитывается, и денежные средства не возвращаются.

9. Действия непреодолимой силы

- 9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, и другие стихийные бедствия.
- 9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок не позднее 5 календарных дней с момента возникновения данных обстоятельств.
- 9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем или Заказчиком путем направления уведомления другой стороне.